

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/342

הצעת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו (תיקון – הוספת סעיף שוויון)

הוספת סעיף 7א¹ 1. בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 7 יבוא :

7א. "שוויון כולם שווים בפני החוק, כל אדם זכאי לשוויון ואין להפלות בין אדם לאדם מטעמי גזע, לאום, מין ודת או מכל טעם אחר."

דברי הסבר

לפני מספר שנים קיבלה הכנסת את חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו. חוק-יסוד זה לא מעגן בצורה מפורשת את אחד מהעקרונות החשובים ביותר לכל משטר דמוקרטי – עקרון השוויון. בהכרזה על הקמת מדינת ישראל (ע"ר התש"ח 1) נאמר כי המדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין...". למרות זאת, ועל אף שעברו יותר משבעים שנים מהקמת המדינה, לא עוגן עקרון השוויון בחוק-יסוד. על אף שהפסיקה הכירה בעקרון השוויון מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין בחקיקה חוק רגיל או חוק-יסוד שמעגנים באופן ברור עקרון זה חשוב וזכות חוקתית ראשונה במעלה כמו זכות השוויון. על כן, מוצע להוסיף את עקרון "השוויון" לחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת צבי האוזר (פ/24/295), על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/974), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1310), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1713), על ידי חברת הכנסת רות וסרמן לנדה (פ/24/2095), על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה (פ/24/2674) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2790). הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2300). הצעת החוק זוהי לפ/24/2300 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.